

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1578/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง

โจทก์

นายสำเริง สังขระชัย

จำเลย

นายสำเริง สังขระชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91,295 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ ฯลฯ เรียง
กระทลงโทษ ฐานพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยมิได้
รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายจำ
คุก 2 ปี รวมจำคุก 2 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก
1 ปี 3 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,72 ทวิ
วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 จำคุก 10 ปีข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำคุก 6 เดือน รวม
จำคุก 10 ปี6 เดือน คำให้การและทางนำสืบของจำเลยให้ความรู้แก่ศาลอันเป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 5 ปี 3 เดือนนอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ส่วนความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนั้นตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่มี
เหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว สำหรับความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ส่วนความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนั้นตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่มี
เหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ